

Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 82	**Ausgegeben zu Dresden am** 14. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

14. Oktober 2026	**Gesetz zur Neuordnung der ostdeutschen Rohstoffwirtschaft und zur generationengerechten Sicherung des Rohstoffvermögens**	**Seite** 2

Gesetz

zur Neuordnung der ostdeutschen Rohstoffwirtschaft und zur generationengerechten Sicherung des Rohstoffvermögens

vom 14. Oktober 2026

Die Volkskammer hat am 12. Oktober 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Gesetz über die Ostdeutschen Rohstoffwerke (Ostdeutsches Rohstoffwerkegesetz – ORWG)

Abschnitt 1
Errichtung und Aufgaben

§ 1
Errichtung, Rechtsstellung und Sitz

(1) Der Freistaat errichtet die Ostdeutschen Rohstoffwerke (ORW).

(2) Die Ostdeutschen Rohstoffwerke sind eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Freiberg.

(3) Sie sind ein öffentliches und gemeinwirtschaftliches Unternehmen im Sinne des Artikels 13e der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland. Sie handeln im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.

(4) Die Rechtsaufsicht führt das zuständige Staatssekretariat.

(5) Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Ostdeutschen Rohstoffwerke findet nicht statt.

§ 2
Aufgaben

(1) Die Ostdeutschen Rohstoffwerke haben die Aufgabe,

1. strategisch bedeutsame mineralische Rohstoffe aufzusuchen, zu gewinnen, aufzubereiten und zu verarbeiten,
2. Beteiligungen an Unternehmen der

Rohstoffgewinnung und Rohstoffverarbeitung zu erwerben, zu halten und zu bewirtschaften,

3. bergrechtliche Berechtigungen und sonstige für die Rohstoffgewinnung erforderliche Rechte zu erwerben und zu bewirtschaften,
4. die langfristige öffentliche Verfügung über bedeutende heimische Rohstoffvorkommen sicherzustellen,
5. geschlossene oder unterbrochene heimische Wertschöpfungsketten im Bereich strategischer Rohstoffe aufzubauen und fortzuentwickeln,
6. Forschung, Entwicklung und industrielle Anwendung von Verfahren der Rohstoffgewinnung, Aufbereitung, Wiederverwertung und Substitution zu fördern,
7. die regionale Wertschöpfung in den Bergbauregionen des Freistaates zu stärken und
8. die ihnen nach dem Gesellschafts- und Wirtschaftsplan übertragenen Aufgaben zu erfüllen.

(2) Die Ostdeutschen Rohstoffwerke können die Aufgaben nach Absatz 1 selbst, durch Tochterunternehmen, durch Beteiligungsunternehmen oder gemeinsam mit anderen öffentlichen oder privaten Rechtsträgern erfüllen.

(3) Die Vorschriften des Bundesberggesetzes und sonstige bundesrechtliche Zulassungs-, Planfeststellungs-, Genehmigungs- und Aufsichtsvorschriften bleiben unberührt.

§ 3
Gemeinwirtschaftliche Bindung

(1) Das Vermögen der Ostdeutschen Rohstoffwerke dient dauerhaft der Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Gewinnerzielung ist kein Selbstzweck.

(2) Die Ostdeutschen Rohstoffwerke und die von ihnen beherrschten Unternehmen haben bei ihrer Tätigkeit insbesondere

1. die langfristige Rohstoffversorgung,
2. die wirtschaftliche und industrielle Entwicklung des Freistaates,
3. die Belange der Beschäftigten und der betroffenen Regionen,
4. den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen,
5. eine sparsame und möglichst vollständige Nutzung gewonnener Rohstoffe,
6. Kreislaufwirtschaft und Rückgewinnung sowie
7. die Interessen künftiger Generationen

zu berücksichtigen.

(3) Die Beteiligungen des Freistaates oder der Ostdeutschen Rohstoffwerke an den nach diesem Gesetz sowie nach dem Lausitzer Kupfervergesellschaftungsgesetz und dem Ohmgebirge-Vergesellschaftungsgesetz in Gemeineigentum überführten Unternehmen sind gemeinwirtschaftliches Vermögen.

(4) Die Ostdeutschen Rohstoffwerke, die Geschäftsanteile an der Erzgebirgischen Bergbaugesellschaft mbH, die von den Ostdeutschen Rohstoffwerken unmittelbar gehaltenen beherrschenden Beteiligungen an Projektunternehmen sowie die Bergbauberechtigungen nach § 1 Absatz 2 des Lausitzer Kupfervergesellschaftungsgesetzes sind Volkseigentum im Sinne des Artikels 13c der Ostdeutschen Staatsverfassung und werden als unveräußerlicher Kernbestand des Volkseigentums bestimmt. Artikel 13c Absatz 5 und Artikel 95a der Ostdeutschen

Staatsverfassung bleiben unberührt.

Abschnitt 2
Organisation

§ 4
Organe

Organe der Ostdeutschen Rohstoffwerke sind

1. der Vorstand und
2. der Verwaltungsrat.

§ 5
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus zwei oder drei Mitgliedern.
(2) Die Mitglieder des Vorstands werden vom Verwaltungsrat für höchstens fünf Jahre bestellt. Erneute Bestellungen sind zulässig.
(3) Der Vorstand führt die Geschäfte der Ostdeutschen Rohstoffwerke in eigener Verantwortung nach Maßgabe der Gesetze, des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans, der Satzung und der Beschlüsse des Verwaltungsrats.
(4) Der Vorstand vertritt die Ostdeutschen Rohstoffwerke gerichtlich und außergerichtlich.
(5) Der Verwaltungsrat bestimmt ein Mitglied des Vorstands zur oder zum Vorstandsvorsitzenden.

§ 6
Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus zwölf Mitgliedern.
(2) Ihm gehören an:
    1. drei vom für Wirtschaft zuständigen Staatssekretariat bestellte Mitglieder,
    2. zwei vom für Finanzen zuständigen Staatssekretariat bestellte Mitglieder,
    3. ein vom für Nachhaltigkeit zuständigen Staatssekretariat bestelltes Mitglied,
    4. vier von den Beschäftigten der Ostdeutschen Rohstoffwerke und ihrer unmittelbar oder mittelbar beherrschten Unternehmen gewählte Mitglieder,
    5. ein Mitglied als gemeinsame Vertretung der von der Rohstoffgewinnung wesentlich betroffenen

Gemeinden, Landkreise und Bezirke sowie

6. ein unabhängiges Mitglied mit besonderer Sachkunde im Bergbau, in der Rohstoffwirtschaft, in den Geowissenschaften oder im Umwelt- und Ressourcenschutz.

(3) Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Wiederbestellung und Wiederwahl sind zulässig.

(4) Den Vorsitz führt eines der nach Absatz 2 Nummer 1 bestellten Mitglieder. Der Verwaltungsrat wählt aus den Mitgliedern nach Absatz 2 Nummer 4 eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden.

(5) Das Nähere zur Wahl nach Absatz 2 Nummer 4 und zur Bestimmung des Mitglieds nach Absatz 2 Nummer 5 regelt die Satzung.

(6) Dem Verwaltungsrat darf nicht angehören, wer innerhalb der Staatsverwaltung unmittelbar für bergrechtliche Zulassungs-, Genehmigungs-, Aufsichts- oder Regulierungsentscheidungen zuständig ist, die die Ostdeutschen Rohstoffwerke oder ein von ihnen unmittelbar oder mittelbar beherrschtes Unternehmen betreffen. Die Eigentümerfunktion, die Rechtsaufsicht und die bergrechtliche Fach- und Zulassungsverwaltung sind organisatorisch und verfahrensmäßig soweit wie möglich voneinander zu trennen.

§ 7
Aufgaben des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat überwacht den Vorstand.

(2) Seiner Zustimmung bedürfen insbesondere

1. die Unternehmensstrategie,
2. der Wirtschaftsplan,
3. der Unternehmensentwicklungsplan,
4. die Gründung, der Erwerb, die Veräußerung und die Auflösung von Unternehmen und wesentlichen Beteiligungen,
5. der Erwerb und die Veräußerung wesentlicher bergrechtlicher Berechtigungen,

6. Investitionen von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung,
7. die Aufnahme langfristiger Kredite von besonderer Bedeutung,
8. die Feststellung des Jahresabschlusses,
9. die Verwendung des Jahresergebnisses,
10. die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands sowie
11. die Satzung und ihre Änderung.

(3) Entscheidungen nach Absatz 2 Nummer 4 oder 5, durch die beherrschender öffentlicher Einfluss aufgegeben oder gemeinwirtschaftliches Vermögen von erheblicher Bedeutung veräußert, privatisiert oder seiner dauerhaften Zweckbindung entzogen werden soll, sind nur nach Maßgabe der Ostdeutschen Staatsverfassung und des Gemeinvermögensschutzgesetzes zulässig.

§ 8
Satzung

(1) Die Ostdeutschen Rohstoffwerke geben sich eine Satzung.

(2) Die Satzung wird vom Verwaltungsrat beschlossen. Sie bedarf der Genehmigung des für Wirtschaft zuständigen Staatssekretariats im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Staatssekretariat.

(3) Die Satzung ist im Staatsanzeiger bekannt zu machen.

Abschnitt 3
Unternehmen und Beteiligungen

§ 9
Tochterunternehmen und Beteiligungen

(1) Die Ostdeutschen Rohstoffwerke können Unternehmen gründen, erwerben und sich an Unternehmen beteiligen, soweit dies der Erfüllung ihrer Aufgaben dient.

(2) Unternehmen, denen wesentliche bergrechtliche Berechtigungen, strategische Rohstoffvorkommen oder aufgrund eines Vergesellschaftungsgesetzes erworbene Vermögenspositionen

zugeordnet sind, müssen unmittelbar oder mittelbar unter beherrschendem öffentlichem Einfluss stehen.

(3) Die Aufgabe des beherrschenden öffentlichen Einflusses auf ein Unternehmen nach Absatz 2 bedarf eines Gesetzes.

(4) Die Beteiligungsunternehmen sind nach wirtschaftlichen Grundsätzen und unter Beachtung ihrer gemeinwirtschaftlichen Bindung zu führen.

(5) Bei privatrechtlich organisierten Beteiligungsunternehmen wirken die Ostdeutschen Rohstoffwerke im Rahmen ihrer gesellschaftsrechtlichen Befugnisse darauf hin, dass die für das jeweilige Unternehmen geltenden Vorgaben des Wirtschaftsplanungs- und Gemeinwirtschaftsgesetzes und des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans umgesetzt werden. Hierzu nutzen sie insbesondere ihre Gesellschafterrechte, die Satzungs- und Gesellschaftsvertragsgestaltung, rechtlich zulässige Gesellschafterbeschlüsse, die Bestellung von Aufsichtsorganen sowie Unternehmens- und Leistungsvereinbarungen.

§ 10
Übertragung des Zinnwald-Projektunternehmens

(1) Die nach dem Zinnwald-Vergesellschaftungsgesetz im Gemeineigentum des Freistaates stehenden Geschäftsanteile am Zinnwald-Projektunternehmen gehen mit Inkrafttreten dieses Gesetzes unentgeltlich auf die Ostdeutschen Rohstoffwerke über.

(2) Der Übergang nach Absatz 1 lässt die Identität des Zinnwald-Projektunternehmens sowie dessen Vermögen, Forderungen, Verbindlichkeiten, Verträge, bergrechtliche Berechtigungen, Genehmigungen und laufende Verfahren unberührt.

(3) Der Übergang nach Absatz 1 lässt die gemeinwirtschaftliche Bindung der Geschäftsanteile und ihre Zugehörigkeit zum unveräußerlichen Kernbestand des Volkseigentums unberührt.

§ 11

Erzgebirgische Bergbaugesellschaft

(1) Die Ostdeutschen Rohstoffwerke errichten innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die Erzgebirgische Bergbaugesellschaft mbH.

(2) Sämtliche Geschäftsanteile an der Erzgebirgischen Bergbaugesellschaft mbH werden von den Ostdeutschen Rohstoffwerken gehalten.

(3) Die Erzgebirgische Bergbaugesellschaft mbH führt die operativen Bergbau- und Rohstoffprojekte der Ostdeutschen Rohstoffwerke im Erzgebirge und in angrenzenden Rohstoffrevieren, soweit der Verwaltungsrat nichts anderes bestimmt.

(4) Eine unmittelbare oder mittelbare private Beteiligung an der Erzgebirgischen Bergbaugesellschaft mbH ist ausgeschlossen.

§ 12

Lausitzer Kupferprojekt und Kaliprojekt Ohmgebirge

(1) Die aufgrund des Lausitzer Kupfervergesellschaftungsgesetzes in Gemeineigentum überführten Geschäftsanteile gehen unmittelbar auf die Ostdeutschen Rohstoffwerke über.

(2) Die aufgrund des Ohmgebirge-Vergesellschaftungsgesetzes in Gemeineigentum überführten Geschäftsanteile gehen unmittelbar auf die Ostdeutschen Rohstoffwerke über.

(3) Die Ostdeutschen Rohstoffwerke können zur operativen Durchführung der Projekte nach den Absätzen 1 und 2 Tochterunternehmen errichten. Die nach den Absätzen 1 und 2 überführten Geschäftsanteile sind unmittelbar von den Ostdeutschen Rohstoffwerken zu halten.

§ 13

Weitere Rohstoffprojekte

(1) Die Ostdeutschen Rohstoffwerke sollen weitere heimische Rohstoffvorkommen und Rohstoffprojekte daraufhin untersuchen, ob eine öffentliche Beteiligung, ein Erwerb oder eine gemeinwirtschaftliche Bewirtschaftung wirtschaftlich,

rohstoffpolitisch und ökologisch geboten ist.

(2) Der rechtsgeschäftliche Erwerb soll einer Vergesellschaftung vorgezogen werden, wenn hierdurch die gemeinwirtschaftliche Verfügung zu angemessenen Bedingungen vollständig und dauerhaft hergestellt werden kann.

(3) Eine weitere Vergesellschaftung nach Artikel 15 des Grundgesetzes erfolgt nur durch ein Anwendungsgesetz nach § 1 Absatz 2 des Vergesellschaftungsrahmengesetzes oder durch eine gesetzesvertretende Vergesellschaftungsverordnung nach § 1 Absatz 5 des Vergesellschaftungsrahmengesetzes.

Abschnitt 4
Wirtschaftsführung

§ 14
Bergbaufolgen und Vorsorge

(1) Die Ostdeutschen Rohstoffwerke und ihre Tochterunternehmen haben für die Erfüllung vorhersehbarer Verpflichtungen aus

1. Stilllegung,
2. Rückbau,
3. Wiedernutzbarmachung,
4. Rekultivierung,
5. Wasserhaltung,
6. Altlastenbeseitigung und
7. sonstigen Bergbaufolgen

angemessene Rückstellungen und finanzielle Vorsorge zu bilden.

(2) Die Vorsorge nach Absatz 1 geht der Ausschüttung von Gewinnen vor.

(3) Die wirtschaftlichen Lasten vorhersehbarer Bergbaufolgen dürfen nicht ohne angemessenen Ausgleich auf den Freistaat oder andere öffentliche Rechtsträger verlagert werden.

§ 15
Wirtschaftsplan, Unternehmensentwicklungsplan und Jahresabschluss

(1) Für jedes Geschäftsjahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

(2) Der Wirtschaftsplan enthält mindestens:

1. den Erfolgsplan,
2. den Finanzplan,
3. den Investitionsplan,

4. den Stellen- oder Personalplan,
5. eine Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen,
6. die wesentlichen öffentlichen oder gemeinwirtschaftlichen Leistungsaufträge,
7. eine Darstellung der im Geschäftsjahr vorgesehenen Umsetzung der für die Ostdeutschen Rohstoffwerke verbindlichen Vorgaben des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans und
8. die voraussichtliche Zuführung zum Zukunfts- und Generationenfonds Ost.

(3) Die Ostdeutschen Rohstoffwerke erstellen einen rollierenden mehrjährigen Unternehmensentwicklungsplan. Er umfasst mindestens drei Geschäftsjahre. Soweit die verbleibende Laufzeit des geltenden Gesellschafts- und Wirtschaftsplans länger ist, umfasst er mindestens diese Laufzeit.

(4) Der Unternehmensentwicklungsplan enthält insbesondere

1. die strategische Entwicklung des Rohstoff- und Beteiligungsportfolios,
2. die geplante Entwicklung der Gewinnungs-, Aufbereitungs- und Verarbeitungskapazitäten,
3. die vorgesehenen wesentlichen Investitionen und deren Finanzierung,
4. die Entwicklung bestehender und geplanter Rohstoffprojekte,
5. die mittel- und langfristige Entwicklung der Beteiligungsunternehmen,
6. die Vorsorge für Stilllegung, Rückbau, Wiedernutzbarmachung, Rekultivierung und sonstige Bergbaufolgen,
7. die Personal-, Ausbildungs- und Qualifizierungsplanung,
8. Vorhaben der Forschung, Entwicklung, Kreislaufwirtschaft,

Rückgewinnung und Rohstoffsubstitution,

9. die voraussichtliche Entwicklung der Zuführungen zum Zukunfts- und Generationenfonds Ost und
10. die Umsetzung der für die Ostdeutschen Rohstoffwerke verbindlichen Vorgaben des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans.

Für Zeiträume nach Ablauf des geltenden Gesellschafts- und Wirtschaftsplans sind die bekannten langfristigen Planungsgrundlagen und der Perspektivplan Ost zugrunde zu legen.

(5) Der Vorstand stellt den Wirtschaftsplan und den Unternehmensentwicklungsplan auf. Beide bedürfen der Zustimmung des Verwaltungsrats.

(6) Jahresabschluss und Lagebericht sind nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Grundsätzen aufzustellen und durch eine:n Abschlussprüfer:in zu prüfen.

§ 16
Finanzierung

(1) Die Ostdeutschen Rohstoffwerke finanzieren ihre Tätigkeit insbesondere aus

1. Eigenmitteln,
2. Erträgen ihrer Unternehmen und Beteiligungen,
3. Erlösen aus der Rohstoffgewinnung und Rohstoffverarbeitung,
4. Darlehen,
5. zulässigen Kapitalmarktmitteln und
6. Zuführungen des Freistaates.

(2) Ein Anspruch gegen den Freistaat auf Verlustausgleich oder sonstige Finanzierung besteht nur, soweit ein Gesetz oder der Haushaltsplan dies bestimmt.

§ 17
Verwendung des Jahresüberschusses

(1) Der Jahresüberschuss ist zunächst in folgender Reihenfolge zu verwenden:

1. zum Ausgleich vorgetragener Verluste und zur Erfüllung

gesetzlicher Verpflichtungen,
2. zur Bildung angemessener Rücklagen und zur Risikovorsorge einschließlich der Vorsorge nach § 14,
3. zur Sicherung einer für die dauerhafte Erfüllung der Aufgaben der Ostdeutschen Rohstoffwerke angemessenen Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung,
4. zur Finanzierung erforderlicher Ersatzinvestitionen und
5. zur Finanzierung erforderlicher Zukunftsinvestitionen und verbindlicher Planaufträge.

(2) Von dem nach Absatz 1 verbleibenden verwendungsfähigen Jahresüberschuss sind 50 Prozent dem Zukunfts- und Generationenfonds Ost zuzuführen.

(3) Der nach Absatz 2 verbleibende Jahresüberschuss ist nach Maßgabe des Wirtschaftsplans zu verwenden
1. zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals und der Liquidität,
2. zur Finanzierung zusätzlicher strategischer Investitionen,
3. zur Entwicklung weiterer Rohstoffprojekte oder
4. zur Zuführung an den Staatshaushalt für Zwecke nach Artikel 13c Absatz 4 der Ostdeutschen Staatsverfassung.

(4) Eine Zuführung an den Staatshaushalt ist nur zulässig, soweit hierdurch die dauerhafte Erfüllung des öffentlichen und gemeinwirtschaftlichen Auftrags, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die Vorsorge für Bergbaufolgen, die langfristige Rohstoffversorgung und die Erfüllung künftiger Planaufträge nicht gefährdet werden.

(5) Im Übrigen gelten die §§ 54 und 55 des Wirtschaftsplanungs- und Gemeinwirtschaftsgesetzes.

Artikel 2
Gesetz zur Vergesellschaftung des Lausitzer Kupferprojekts (Lausitzer Kupfervergesellschaftungsgesetz – LKVG)

§ 1
Kupferprojekt und Bergbauberechtigungen

(1) Kupferprojekt im Sinne dieses Gesetzes ist das Vorhaben zur Erkundung, Erschließung, Gewinnung und Aufbereitung der Kupfer- und Begleitrohstoffvorkommen im Lagerstättenraum Spremberg–Graustein–Schleife.

(2) Kupfer-Bergbauberechtigungen im Sinne dieses Gesetzes sind

1. die bergrechtliche Bewilligung „Spremberg-Graustein B“, Aktenzeichen 22-1555, und
2. die bergrechtliche Bewilligung „Schleife B“, Feldesnummer 2946,

einschließlich der mit ihnen verbundenen öffentlich-rechtlichen Rechtspositionen, soweit sie nach Bundesrecht übertragbar sind.

(3) Kupfer-Bergbauberechtigte im Sinne dieses Gesetzes sind die natürlichen oder juristischen Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes Inhaberinnen einer Kupfer-Bergbauberechtigung nach Absatz 2 sind. Maßgeblich ist die jeweilige Inhaberschaft unabhängig von Firma, Sitz, Rechtsform oder konzernrechtlicher Zuordnung.

(4) Kupfer-Projektunternehmen im Sinne dieses Gesetzes ist die KSL Kupferschiefer Lausitz GmbH sowie ihr Rechtsnachfolger, soweit dieser das Kupferprojekt fortführt. Maßgeblich ist die tatsächliche und rechtliche Zuordnung der wesentlichen Projektentwicklung, Planungen und Nutzungsrechte zum Kupferprojekt.

(5) Nutzungsüberlassungen im Sinne dieses Gesetzes sind sämtliche schuldrechtlichen, dinglichen oder sonstigen Rechtsverhältnisse, aufgrund derer das Kupfer-Projektunternehmen berechtigt ist, eine

Kupfer-Bergbauberechtigung oder die daraus folgenden Befugnisse ganz oder teilweise für das Kupferprojekt zu nutzen.

(6) Im Zeitpunkt des Gesetzesbeschlusses ist die Minera S.A. Inhaberin der Kupfer-Bergbauberechtigungen nach Absatz 2 und die KSL Kupferschiefer Lausitz GmbH das Kupfer-Projektunternehmen nach Absatz 4.

§ 2

Überführung der Geschäftsanteile

(1) Zur Überführung der dem Kupferprojekt dienenden Produktionsmittel in Gemeineigentum wird mit Inkrafttreten dieses Gesetzes die Gesamtheit der Geschäftsanteile am Kupfer-Projektunternehmen auf die Ostdeutschen Rohstoffwerke übertragen.

(2) Die Überführung erfolgt nach Artikel 15 des Grundgesetzes, Artikel 32 Absatz 2 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland und dem Vergesellschaftungsrahmengesetz .

(3) Die Überführung dient der gemeinwirtschaftlichen Gewinnung und Verarbeitung strategisch bedeutsamer mineralischer Rohstoffe und der dauerhaften öffentlichen Verfügung über die Lagerstätte Spremberg–Graustein–Schleife. Sie erfolgt zu einem Vergesellschaftungszweck nach § 2 Absatz 3 des Vergesellschaftungsrahmengesetz es.

§ 3

Bergrechtliche Bewilligung

(1) Die Kupfer-Bergbauberechtigungen nach § 1 Absatz 2 werden mit Eintritt der jeweiligen Bedingung nach Absatz 2 in Gemeineigentum überführt und gehen auf die Ostdeutschen Rohstoffwerke über.

(2) Der Übergang jeder Kupfer-Bergbauberechtigung nach Absatz 1 steht unter der aufschiebenden Bedingung der nach § 22 Absatz 1 des Bundesberggesetzes erforderlichen schriftlichen Zustimmung der jeweils zuständigen Bergbehörde.

(3) Die Kupfer-Bergbauberechtigten, die Ostdeutschen Rohstoffwerke

und das Kupfer-Projektunternehmen sind verpflichtet, unverzüglich alle für die Erteilung der Zustimmungen nach Absatz 2 erforderlichen Erklärungen abzugeben, Anträge zu stellen, Unterlagen vorzulegen und an dem Übertragungsverfahren mitzuwirken.

(4) Bis zum Übergang der jeweiligen Kupfer-Bergbauberechtigung oder bis zur bestandskräftigen Versagung der hierfür erforderlichen Zustimmung darf die zugehörige Nutzungsüberlassung durch die Kupfer-Bergbauberechtigte nur aus wichtigem Grund beendet oder zum Nachteil des Kupfer-Projektunternehmens eingeschränkt werden. Ein hierdurch entstehender Vermögensnachteil wird nach Maßgabe des § 6 Absatz 3 entschädigt.

(5) Mit dem Übergang einer Kupfer-Bergbauberechtigung treten die Ostdeutschen Rohstoffwerke in die Rechte und Pflichten der bisherigen Kupfer-Bergbauberechtigten aus der diese Berechtigung betreffenden Nutzungsüberlassung ein. Die Nutzungsbefugnis des Kupfer-Projektunternehmens bleibt im Übrigen unberührt.

§ 4
Rechte Dritter

Pfandrechte, Nießbrauchsrechte und sonstige dingliche Rechte an den nach § 2 übergehenden Geschäftsanteilen erlöschen mit deren Übergang. Sie setzen sich mit ihrem bisherigen Rang an der Entschädigungsforderung fort.

§ 5
Entschädigung für die Geschäftsanteile

(1) Für den durch § 2 bewirkten Entzug der Anteilsrechte wird den unmittelbar vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Berechtigten eine Entschädigung in Geld gewährt.

(2) Die Entschädigung beträgt 80 Prozent des Verkehrswertes der Gesamtheit der Geschäftsanteile.

(3) Bewertungsstichtag ist der 13. September 2026.

(4) Entschädigungsschuldner ist der Freistaat Ostdeutschland.

§ 6

Entschädigung für die bergrechtliche Bewilligung

(1) Für den durch § 3 bewirkten Entzug einer Kupfer-Bergbauberechtigung wird der jeweils unmittelbar vor ihrem Übergang Berechtigten mit Eintritt der Bedingung nach § 3 Absatz 2 eine Entschädigung in Geld gewährt.

(2) Die Entschädigung beträgt 80 Prozent des Verkehrswertes der jeweils übergehenden Kupfer-Bergbauberechtigung am Bewertungsstichtag nach § 5 Absatz 3.

(3) Für einen Vermögensnachteil, der durch die Beschränkung nach § 3 Absatz 4 entsteht und nicht bereits durch die Entschädigung nach den Absätzen 1 und 2 ausgeglichen wird, wird eine gesonderte Entschädigung in Geld gewährt. Für ihre Ermittlung gilt § 7 entsprechend.

(4) Werte, die bereits bei der Bewertung der Geschäftsanteile nach § 5 berücksichtigt worden sind, dürfen bei den Entschädigungen nach den Absätzen 1 bis 3 nicht nochmals berücksichtigt werden.

(5) Entschädigungsschuldner ist der Freistaat Ostdeutschland.

§ 7

Verkehrswertermittlung

(1) Der Verkehrswert ist nach anerkannten Bewertungsgrundsätzen als der Wert zu bestimmen, den ein unabhängiger Erwerber am Bewertungsstichtag unter gewöhnlichen Marktbedingungen gezahlt hätte.

(2) Tatsächlich vereinbarte Preise für das Unternehmen, Beteiligungen an ihm oder wirtschaftlich vergleichbare Rohstoffprojekte sind angemessen zu berücksichtigen.

(3) Erwartete zukünftige Erträge sind nur insoweit zu berücksichtigen, wie sie ein unabhängiger Marktteilnehmer am Bewertungsstichtag unter Berücksichtigung insbesondere des Genehmigungs-, Finanzierungs-, Bau-, Betriebs-, Markt- und Rohstoffpreisrisikos in den Kaufpreis einbezogen hätte.

(4) Entgangene zukünftige Gewinne, Konzernfinanzierungskosten, Integrationskosten und mittelbare Wertminderungen bei

verbundenen Unternehmen werden nicht gesondert entschädigt.

§ 8
Festsetzung und Leistung der Entschädigung

(1) Vergesellschaftungsbehörde ist das zuständige Staatssekretariat. Es setzt die Entschädigungen im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Staatssekretariat durch Bescheid fest.
(2) Zur Ermittlung der Verkehrswerte sind unverzüglich unabhängige Wertgutachten einzuholen.
(3) Eine festgesetzte Entschädigung ist innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe des Entschädigungsbescheides zu leisten. Sie ist vom Tag des jeweiligen Rechtsentzugs bis zum Tag der Zahlung mit jährlich 2,5 Prozent zu verzinsen.
(4) Wegen der Höhe der Entschädigung steht der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.
(5) Die gerichtliche Überprüfung der Entschädigung berührt einen bereits eingetretenen Rechtsübergang nicht.

§ 9
Gemeinwirtschaftliche Bindung

Die nach diesem Gesetz erworbenen Geschäftsanteile und die nach § 3 übergegangenen Kupfer-Bergbauberechtigungen sind gemeinwirtschaftliches Vermögen. Eine Übertragung auf einen privaten Rechtsträger ist nur nach Maßgabe der Verfassung und eines Gesetzes zulässig.

Artikel 3
Gesetz zur Vergesellschaftung des Kaliprojekts Ohmgebirge (Ohmgebirge-Vergesellschaftungsgesetz – OhmVG)

§ 1
Kali-Projektunternehmen

(1) Kali-Projektunternehmen im Sinne dieses Gesetzes ist die juristische Person, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes Inhaberin des Bergwerkseigentums „Ohmgebirge“ ist.
(2) Im Zeitpunkt des Gesetzesbeschlusses ist Kali-Projektunternehmen die Südharz Kali GmbH, eingetragen im Handelsregister des

Amtsgerichts Jena unter HRB 520482.

§ 2

Überführung in Gemeineigentum

(1) Zur Überführung der dem Kaliprojekt dienenden Produktionsmittel in Gemeineigentum wird mit Inkrafttreten dieses Gesetzes die Gesamtheit der Geschäftsanteile am Kali-Projektunternehmen auf die Ostdeutschen Rohstoffwerke übertragen.

(2) Die Überführung erfolgt nach Artikel 15 des Grundgesetzes, Artikel 32 Absatz 2 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland und dem Vergesellschaftungsrahmengesetz .

(3) Die Überführung dient der gemeinwirtschaftlichen Gewinnung und Verarbeitung von Kali- und Steinsalzen und der dauerhaften öffentlichen Verfügung über bedeutende heimische Salzlagerstätten. Sie erfolgt zu einem Vergesellschaftungszweck nach § 2 Absatz 3 des Vergesellschaftungsrahmengesetz es.

§ 3

Fortbestand des Kali-Projektunternehmens

(1) Das Kali-Projektunternehmen besteht als juristische Person unverändert fort.

(2) Der Übergang seiner Geschäftsanteile lässt sein Vermögen, seine Forderungen und Verbindlichkeiten sowie seine öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Rechtspositionen unberührt.

(3) Insbesondere verbleiben beim Kali-Projektunternehmen

1. das Bergwerkseigentum „Ohmgebirge“,
2. das Bergwerkseigentum „Ebeleben“ und das Bergwerkseigentum „Mühlhausen-Nohra“,
3. die Aufsuchungsberechtigungen in den Feldern „Gräfentonna“ und „Küllstedt“ sowie
4. sonstige dem Unternehmen zustehende bergrechtliche Berechtigungen.

(4) Laufende Planungs-, Zulassungs- und Genehmigungsverfahren werden mit dem

Kali-Projektunternehmen fortgeführt.

§ 4
Rechte Dritter

Pfandrechte, Nießbrauchsrechte und sonstige dingliche Rechte an den nach § 2 übergehenden Geschäftsanteilen erlöschen mit deren Übergang. Sie setzen sich mit ihrem bisherigen Rang an der Entschädigungsforderung fort.

§ 5
Entschädigung

(1) Für den durch § 2 bewirkten Entzug der Anteilsrechte wird den unmittelbar vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Berechtigten eine Entschädigung in Geld gewährt.
(2) Die Entschädigung beträgt 80 Prozent des Verkehrswertes der Gesamtheit der Geschäftsanteile.
(3) Bewertungsstichtag ist der 13. September 2026.
(4) Entschädigungsschuldner ist der Freistaat Ostdeutschland.

§ 6
Verkehrswertermittlung

(1) Der Verkehrswert ist nach anerkannten Unternehmensbewertungsgrundsätzen als der Wert zu bestimmen, den ein unabhängiger Erwerber am Bewertungsstichtag für die Gesamtheit der Geschäftsanteile unter gewöhnlichen Marktbedingungen gezahlt hätte.
(2) Der Wert des dem Kali-Projektunternehmen zustehenden Bergwerkseigentums und seiner sonstigen bergrechtlichen Berechtigungen ist Bestandteil des Unternehmenswertes und wird nicht gesondert entschädigt.
(3) Erwartete zukünftige Erträge sind nur unter angemessener Berücksichtigung des Genehmigungs-, Finanzierungs-, Bau-, Betriebs-, Markt- und Rohstoffpreisrisikos anzusetzen.
(4) Entgangene zukünftige Gewinne sowie mittelbare Wertminderungen, Transaktions-, Finanzierungs- und Integrationskosten verbundener Unternehmen werden nicht gesondert entschädigt.

§ 7
Festsetzung und Leistung der Entschädigung

(1) Vergesellschaftungsbehörde ist das für Wirtschaft zuständige

Staatssekretariat. Es setzt die Entschädigung im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Staatssekretariat durch Bescheid fest.

(2) Zur Ermittlung des Verkehrswertes ist unverzüglich ein unabhängiges Unternehmenswertgutachten einzuholen.

(3) Die festgesetzte Entschädigung ist innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe des Entschädigungsbescheides zu zahlen. Sie ist vom Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes bis zum Tag der Zahlung mit jährlich 2,5 Prozent zu verzinsen.

(4) Wegen der Höhe der Entschädigung steht der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.

(5) Die gerichtliche Überprüfung der Entschädigung berührt den nach § 2 bereits eingetretenen Übergang der Geschäftsanteile nicht.

§ 8
Gemeinwirtschaftliche Bindung

Die nach diesem Gesetz erworbenen Geschäftsanteile und die im Kali-Projektunternehmen gebündelten bergrechtlichen Berechtigungen sind gemeinwirtschaftliches Vermögen. Die Aufgabe des beherrschenden öffentlichen Einflusses ist nur nach Maßgabe der Verfassung und eines Gesetzes zulässig.

Artikel 4
Gesetz über den Zukunfts- und Generationenfonds Ost (Generationenfondsgesetz Ost – GenFOG)

Abschnitt 1
Errichtung und Vermögen

§ 1
Errichtung

(1) Der Freistaat errichtet unter der Bezeichnung „Zukunfts- und Generationenfonds Ost“ ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen.

(2) Das Sondervermögen ist vom übrigen Vermögen des Freistaates, seinen Rechten und Verbindlichkeiten getrennt zu halten.

(3) Das Sondervermögen ist nicht rechtsfähig. Rechtsgeschäfte für das Sondervermögen werden im Namen des Freistaates vorgenommen. Der Freistaat wird insoweit durch das zuständige Staatssekretariat vertreten.

§ 2
Stellung im Haushalt

(1) Auf das Sondervermögen ist die Haushaltsordnung des Ostdeutschen Freistaates anzuwenden, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.

(2) Im Haushaltsplan sind nur die Zuführungen an das Sondervermögen und die Entnahmen aus ihm zu veranschlagen.

(3) Dem Haushaltsplan ist jährlich eine Übersicht über Vermögen, Erträge, Aufwendungen und Anlageklassen des Sondervermögens beizufügen.

§ 3
Zuführungen

Dem Sondervermögen fließen zu:

1. die Zuführungen nach § 17 Absatz 2 des Ostdeutschen Rohstoffwerkegesetzes,
2. die Einnahmen des Freistaates aus Feldes- und Förderabgaben nach den §§ 30 und 31 des Bundesberggesetzes, soweit sie aus der Aufsuchung oder Gewinnung metallischer Rohstoffe, Salze oder anderer mineralischer Rohstoffe stammen, die das für Finanzen zuständige Staatssekretariat im Einvernehmen mit dem für Wirtschaft zuständigen Staatssekretariat als strategisch bestimmt hat,
3. Erlöse aus einer zulässigen Veräußerung staatlicher Rohstoffbeteiligungen oder vermögenswerter Rohstoffrechte, soweit diese nicht anderweitig gesetzlich gebunden sind,
4. Zuführungen nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes,
5. Zuwendungen Dritter und
6. die Erträge des Sondervermögens.

Abschnitt 2
Vermögensanlage

§ 4
Verwaltung

(1) Das Sondervermögen wird vom zuständigen Staatssekretariat verwaltet.

(2) Die operative Vermögensanlage wird der Landesbank an der Elbe übertragen.

(3) Die Vermögenswerte des Sondervermögens sind von eigenen Vermögenswerten der Landesbank getrennt zu halten.

§ 5

Anlagegrundsätze

(1) Das Vermögen ist langfristig, ertragsorientiert, breit gestreut und unter angemessener Begrenzung von Risiken anzulegen.

(2) Strategischer Richtwert der Vermögensanlage sind

1. 70 Prozent international breit gestreute Beteiligungswerte unter Beachtung der Anlageverbote nach § 6 und
2. 30 Prozent festverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität.

(3) Der Anteil der Beteiligungswerte darf 60 Prozent nicht unterschreiten und 80 Prozent nicht überschreiten.

(4) Währungsrisiken, Liquidität und Laufzeiten sind angemessen zu steuern.

(5) Die Anlage hat die Grundsätze verantwortungsvoller Unternehmensführung und anerkannte Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsstandards zu berücksichtigen.

(6) Die Vermögensanlage ist so auszurichten, dass einseitige wirtschaftliche, finanzmarktbezogene und währungspolitische Abhängigkeiten von einzelnen Staaten oder Währungsräumen vermieden werden. Dabei sind eine breite internationale Streuung und die langfristige strategische Widerstandsfähigkeit des Sondervermögens anzustreben.

§ 6

Unzulässige Anlagen

(1) Das Sondervermögen darf nicht

1. unmittelbar in die Ostdeutschen Rohstoffwerke oder deren Tochterunternehmen investieren,
2. Wertpapiere des Freistaates erwerben,
3. Darlehen an den Freistaat, die Ostdeutschen Rohstoffwerke oder deren Tochterunternehmen vergeben,
4. zur Finanzierung einzelner staatlicher Förderprogramme eingesetzt werden,
5. zu spekulativen Zwecken Kredite aufnehmen,

6. in Unternehmen investieren, deren Geschäftstätigkeit wesentlich auf der Exploration, Förderung, Gewinnung, Verarbeitung oder Verstromung von Kohle, Erdöl oder Erdgas beruht,
7. in Unternehmen investieren, deren Geschäftstätigkeit wesentlich auf der Entwicklung, Herstellung oder dem Vertrieb von Waffen, Munition, militärischen Waffensystemen oder hierfür wesentlichen Komponenten beruht,
8. in Unternehmen investieren, die schwerwiegend oder systematisch gegen international anerkannte Menschen-, Arbeitnehmer- oder Umweltrechte verstoßen,
9. Beteiligungswerte, Schuldverschreibungen oder sonstige Wertpapiere von Unternehmen erwerben, die ihren satzungsmäßigen Sitz oder ihre Hauptverwaltung in den Vereinigten Staaten von Amerika haben,
10. Schuldverschreibungen, Schatzanweisungen oder sonstige Schuldtitel erwerben, die von den Vereinigten Staaten von Amerika, ihren Bundesbehörden, ihren Bundesstaaten oder sonstigen öffentlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden,
11. unmittelbar auf US-Dollar lautende Geldmarktanlagen, Bankguthaben oder Schuldverschreibungen halten oder
12. Vermögenswerte erwerben oder halten, wenn dadurch die Verbote nach den Nummern 6 bis 11 mittelbar umgangen würden.

(2) Eine Geschäftstätigkeit ist im Sinne des Absatzes 1 Nummer 6 oder 7 wesentlich, wenn mindestens 5 Prozent der Umsatzerlöse des Unternehmens aus einer dort genannten

Tätigkeit stammen. Für die Herstellung von Kernwaffen, biologischen oder chemischen Waffen, Antipersonenminen und Streumunition gilt keine Wesentlichkeitsschwelle.

(3) Die Verbote des Absatzes 1 gelten auch für mittelbare Anlagen über Investmentvermögen, börsengehandelte Fonds, Zweckgesellschaften, strukturierte Finanzinstrumente oder vergleichbare Anlageformen. Soweit dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist, ist auf die den mittelbaren Anlagen zugrunde liegenden Vermögenswerte durchzuschauen. Anlagen, bei denen die Einhaltung der Verbote dauerhaft nicht hinreichend überprüft werden kann, dürfen nicht neu erworben werden.

(4) Abweichend von Absatz 1 Nummer 11 sind zulässig

1. kurzfristige Guthaben in US-Dollar, soweit sie ausschließlich zur technischen Abwicklung zulässiger Wertpapier- oder Devisengeschäfte erforderlich sind und unverzüglich zurückgeführt werden,
2. Geschäfte zur Absicherung bestehender Währungs-, Zins- oder sonstiger Marktrisiken, soweit dadurch keine zusätzliche wirtschaftliche Nettoposition in einem nach Absatz 1 ausgeschlossenen Vermögenswert begründet wird.

(5) Vermögenswerte, deren Haltung erst nach ihrem Erwerb aufgrund einer Änderung tatsächlicher Umstände oder der Aufnahme des Emittenten in eine Ausschlussliste unzulässig wird, sind unter Wahrung der Vermögensinteressen des Sondervermögens innerhalb einer angemessenen Frist zu veräußern.

(6) Der Staatsrat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung weitere

1. Staaten oder Hoheitsgebiete,
2. Wirtschaftsbereiche und Geschäftstätigkeiten,
3. Arten von Emittenten,
4. Währungen oder

5. Arten von Finanzinstrumenten

von der Vermögensanlage auszuschließen, soweit dies insbesondere aus friedenspolitischen, menschenrechtlichen, ökologischen, wirtschafts- oder währungspolitischen Gründen oder zur Verringerung strategischer Abhängigkeiten geboten ist.

(7) Die Rechtsverordnung nach Absatz 6 kann insbesondere Umsatz- und Tätigkeitsschwellen, Höchstgrenzen, Übergangsfristen, Anforderungen an mittelbare Anlagen und Ausnahmen für technisch notwendige Abwicklungs- und Sicherungsgeschäfte bestimmen. Die in den Absätzen 1 bis 5 bestimmten Anlageverbote, Ausnahmen, Schwellenwerte und sonstigen Anforderungen dürfen durch Rechtsverordnung nicht aufgehoben oder abgeschwächt werden.

(8) Die nach diesem Paragraphen geltenden Ausschlusskriterien und die hieraus abgeleitete Ausschlussliste sind zu veröffentlichen.

§ 7
Anlageauftrag und Unabhängigkeit

(1) Das zuständige Staatssekretariat erlässt einen öffentlichen Anlageauftrag.

(2) Der Anlageauftrag bestimmt insbesondere

1. Vergleichsindizes,
2. Risikogrenzen,
3. Anforderungen an Liquidität und Diversifikation,
4. Grundsätze verantwortungsvoller Kapitalanlage,
5. Anforderungen an Berichterstattung und Kontrolle,
6. die nähere Umsetzung der Anlageverbote und Ausschlusskriterien nach § 6 und
7. Anforderungen an die Prüfung mittelbarer Anlagen und die Durchschau auf die zugrunde liegenden Vermögenswerte.

(3) Einzelweisungen zum Erwerb oder zur Veräußerung

bestimmter Wertpapiere oder Beteiligungen sind unzulässig. Gesetzliche Anlageverbote und abstrakt-generelle Vorgaben des Anlageauftrags insbesondere zu Staaten, Währungen, Wirtschaftsbereichen, Anlageklassen und Risikogrenzen bleiben unberührt.

(4) Bei Erlass und Fortschreibung des Anlageauftrags sind die für das Sondervermögen verbindlichen Festlegungen des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans zu beachten, soweit sie die strategische Ausrichtung des Sondervermögens betreffen und mit dem Zweck dieses Gesetzes sowie den §§ 5 bis 10 vereinbar sind.

(5) Festlegungen des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans dürfen weder Einzelweisungen zum Erwerb, Halten oder zur Veräußerung bestimmter Wertpapiere oder Beteiligungen begründen noch die in den §§ 5 und 6 bestimmten Anlagegrenzen und Anlageverbote oder die in den §§ 8 bis 10 bestimmten Voraussetzungen und Grenzen für Entnahmen verändern. Änderungen dieser gesetzlichen Bindungen bleiben dem Gesetzgeber vorbehalten.

Abschnitt 3
Entnahmen

§ 8
Aufbauphase

Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2035 dürfen dem Sondervermögen keine Mittel entnommen werden, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.

§ 9
Nachhaltige Entnahme

(1) Ab dem Haushaltsjahr 2036 dürfen dem Sondervermögen jährlich höchstens Mittel in Höhe von 3 Prozent des durchschnittlichen Marktwertes des Sondervermögens am Ende der fünf vorangegangenen Haushaltsjahre entnommen werden.

(2) Für die Ostdeutsche Altersdividende nach dem Altersdividendengesetz Ost ist jährlich ein Betrag in Höhe von 0,75 Prozent des nach Absatz 1 maßgeblichen durchschnittlichen Marktwertes bereitzustellen.

(3) Weitere Entnahmen innerhalb der Grenze des Absatzes 1 dürfen ausschließlich verwendet werden für

1. öffentliche Investitionen,
2. Bildung, Wissenschaft und Forschung,
3. Klima- und Umweltvorsorge,
4. den Aufbau oder die Erhaltung öffentlichen Vermögens oder
5. die Tilgung von Schulden des Freistaates.

(4) Nicht entnommene Beträge verbleiben im Sondervermögen.

(5) Die Mittel des Sondervermögens dürfen nicht zur Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts eingesetzt werden.

(6) Soweit nach Absatz 3 Mittel für öffentliche Investitionen, Bildung, Wissenschaft und Forschung, Klima- und Umweltvorsorge oder den Aufbau oder die Erhaltung öffentlichen Vermögens entnommen werden, sind die im geltenden Gesellschafts- und Wirtschaftsplan bestimmten Investitionsprioritäten und Planaufträge bei der Entscheidung über die Mittelverwendung vorrangig zu berücksichtigen.

§ 10
Außerordentliche Entnahmen

(1) Abweichend von den §§ 8 und 9 ist eine außerordentliche Entnahme aus dem Sondervermögen nur durch besonderes Gesetz zulässig.

(2) Sie setzt eine außergewöhnliche Notlage voraus, die sich der Kontrolle des Freistaates entzieht und seine Finanzlage erheblich beeinträchtigt.

(3) Das Gesetz nach Absatz 1 muss einen Plan zur Rückführung der außerordentlich entnommenen Mittel oder zum Wiederaufbau des Fondsvermögens enthalten.

Abschnitt 4
Rechnungslegung und Kontrolle

§ 11
Jahresabschluss

(1) Für das Sondervermögen sind für jedes Haushaltsjahr ein Jahresabschluss und ein Vermögensbericht aufzustellen.

(2) Der Jahresabschluss und der Vermögensbericht sind durch eine:n unabhängige

Abschlussprüfer:in zu prüfen. Der Prüfungsbericht ist der Volkskammer zusammen mit dem Bericht nach § 12 zuzuleiten.

§ 12
Berichterstattung

(1) Das zuständige Staatssekretariat legt der Volkskammer jährlich einen Bericht über den Zukunfts- und Generationenfonds Ost vor.

(2) Der Bericht enthält insbesondere

1. Marktwert und Wertentwicklung,
2. Zuführungen und Entnahmen,
3. die Zusammensetzung des Vermögens,
4. Kosten der Vermögensverwaltung,
5. Risiko- und Nachhaltigkeitskennzahlen ,
6. Vergleiche mit den maßgeblichen Vergleichsindizes,
7. die Einhaltung der Anlageverbote und Ausschlusskriterien nach § 6,
8. die Vermögensallokation nach Staaten, Währungsräumen und Währungen,
9. während des Berichtsjahres nach § 6 Absatz 5 zu veräußernde Vermögenswerte und den Stand ihrer Veräußerung sowie
10. die jeweils geltende Ausschlussliste nach § 6 Absatz 8.

(3) Die Landesbank veröffentlicht vierteljährlich Angaben über Marktwert, Rendite und Anlageklassen.

Artikel 5
Gesetz über den Versorgungsfonds Ost
(Versorgungsfondsgesetz Ost – VersFOG)

§ 1
Errichtung

(1) Der Freistaat errichtet unter der Bezeichnung „Versorgungsfonds Ost“ ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen.

(2) Das Sondervermögen dient der kapitalgedeckten Vorsorge für künftige Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen des Freistaates.

(3) Das Sondervermögen ist vom übrigen Vermögen des Freistaates, seinen Rechten und Verbindlichkeiten getrennt zu halten.

(4) Das Sondervermögen ist nicht rechtsfähig. Rechtsgeschäfte für das Sondervermögen werden im Namen des Freistaates vorgenommen. Der Freistaat wird insoweit durch das für Finanzen zuständige Staatssekretariat vertreten.

(5) Auf das Sondervermögen ist die Haushaltsordnung des Ostdeutschen Freistaates anzuwenden, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.

§ 2
Einbezogener Personenkreis

(1) Der Versorgungsfonds dient der Finanzierung von Versorgungsaufwendungen für

1. Beamt:innen des Freistaates,
2. Richter:innen im Staatsdienst und
3. deren versorgungsberechtigte Hinterbliebene.

(2) Die Aufgaben des Kommunalen Versorgungsverbandes Ostdeutschland bleiben unberührt.

(3) Aus diesem Gesetz entstehen den in Absatz 1 genannten Personen keine unmittelbaren Ansprüche gegen das Sondervermögen. Ihre versorgungsrechtlichen Ansprüche richten sich ausschließlich nach dem jeweils geltenden Versorgungsrecht.

§ 3
Vermögen

Dem Versorgungsfonds fließen zu:

1. die Zuführungen nach § 4,
2. Zuführungen nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes,
3. Vermögensübertragungen des Freistaates und
4. die Erträge des Sondervermögens.

§ 4
Laufende Zuführungen

(1) Für jede Beamtin, jeden Beamten, jede Richterin und jeden Richter, für deren oder dessen Versorgung der Freistaat einzustehen hat, ist jährlich eine Versorgungspauschale an das Sondervermögen zu leisten.

(2) Die Versorgungspauschale ist so zu bemessen, dass die auf Dienstzeiten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes entfallenden künftigen Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen des Freistaates nach versicherungsmathematischen Grundsätzen langfristig vollständig kapitalgedeckt werden können.

(3) Das zuständige Staatssekretariat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung

1. die Höhe der Versorgungspauschalen,
2. ihre Differenzierung nach Laufbahn-, Besoldungs- oder Altersgruppen,
3. die Berechnungsmethode und
4. das Verfahren der Zuführung

zu bestimmen.

(4) Die Versorgungspauschalen sind mindestens alle drei Jahre auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens zu überprüfen.

(5) Für bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erworbene Versorgungsanwartschaften können nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes zusätzliche Zuführungen geleistet werden.

§ 5
Verwaltung und Vermögensanlage

(1) Das Sondervermögen wird vom zuständigen Staatssekretariat verwaltet.

(2) Die operative Vermögensanlage wird der Landesbank an der Elbe übertragen.

(3) Das Vermögen ist langfristig, breit gestreut und unter besonderer Berücksichtigung der langfristigen Versorgungsverpflichtungen anzulegen.

(4) Beteiligungswerte dürfen höchstens 60 Prozent des Marktwertes des Sondervermögens ausmachen.

(5) Die für das Sondervermögen verwalteten Vermögenswerte sind vom Eigenvermögen der Landesbank und von anderen für Dritte verwalteten Vermögenswerten getrennt zu halten. Die Mittel des Sondervermögens dürfen nicht zur Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts eingesetzt werden.

(6) Das zuständige Staatssekretariat erlässt Anlagerichtlinien. Diese bestimmen insbesondere die strategische Vermögensaufteilung, Risikogrenzen, Liquiditätsanforderungen und die Berücksichtigung der langfristigen Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen. Einzelweisungen zum Erwerb oder zur Veräußerung bestimmter Wertpapiere oder Beteiligungen sind unzulässig.

(7) Bei Erlass und Fortschreibung der Anlagerichtlinien sind die für das Sondervermögen verbindlichen Festlegungen des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans zu beachten, soweit sie mit dem Zweck dieses Gesetzes und der langfristigen Sicherung der Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen vereinbar sind. Planfestlegungen dürfen weder Einzelweisungen zum Erwerb, Halten oder zur Veräußerung bestimmter Wertpapiere oder Beteiligungen begründen noch eine Unterschreitung der versicherungsmathematisch erforderlichen Kapitaldeckung, Liquidität oder Risikovorsorge verlangen.

§ 6
Entnahmen

(1) Bis zum 31. Dezember 2035 finden keine Entnahmen zur Finanzierung laufender Versorgungsausgaben statt.

(2) Ab dem 1. Januar 2036 dürfen Mittel ausschließlich zur anteiligen Finanzierung solcher Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für den Personenkreis nach § 2 verwendet werden, für die dem Sondervermögen nach § 4 oder nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes Vorsorgemittel zugeführt worden sind.

(3) Die jährliche Entnahme darf den nach dem jeweils letzten versicherungsmathematischen Gutachten hierfür verfügbaren Betrag nicht überschreiten und die langfristige Deckung der dem Sondervermögen zugeordneten Verpflichtungen nicht gefährden.

(4) Die Höhe der jährlichen Entnahme wird durch das zuständige Staatssekretariat auf Grundlage des jeweils letzten

versicherungsmathematischen Gutachtens festgesetzt.

(5) Festlegungen des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans begründen keine über die Absätze 1 bis 4 hinausgehende Befugnis zur Entnahme oder anderweitigen Verwendung von Mitteln des Sondervermögens.

§ 7
Versicherungsmathematische Bewertung

(1) Mindestens alle drei Jahre ist ein unabhängiges versicherungsmathematisches Gutachten über

1. den Barwert der Versorgungsverpflichtungen,
2. das vorhandene Fondsvermögen,
3. den Deckungsgrad,
4. die langfristig erforderlichen Zuführungen und
5. die zulässigen Entnahmen

einzuholen.

(2) Das Gutachten ist der Volkskammer zuzuleiten.

§ 8
Rechnungslegung und Bericht

(1) Für das Sondervermögen sind für jedes Haushaltsjahr ein Jahresabschluss und ein Vermögensbericht aufzustellen.

(2) Das zuständige Staatssekretariat legt der Volkskammer jährlich einen Bericht über Vermögensstand, Rendite, Zuführungen, Entnahmen und Deckungsgrad vor.

Artikel 6
Gesetz über die Ostdeutsche Altersdividende (Altersdividendengesetz Ost – AltDivG)

§ 1
Altersdividende

(1) Aus den nachhaltigen Erträgen des Zukunfts- und Generationenfonds Ost wird ab dem Jahr 2036 eine jährliche Ostdeutsche Altersdividende gewährt.

(2) Die Altersdividende ist eine nicht beitragsfinanzierte Beteiligung der Bevölkerung am langfristigen Ertrag des öffentlichen Rohstoff- und Generationenvermögens.

(3) Sie ist keine Leistung der gesetzlichen Sozialversicherung.

§ 2
Anspruchsberechtigung

(1) Anspruch auf die Altersdividende hat, wer am 1. Januar des jeweiligen Auszahlungsjahres
   1. die Regelaltersgrenze nach § 35 Satz 2 in Verbindung mit § 235 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch erreicht hat,
   2. seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Freistaat Ostdeutschland hat und
   3. während der unmittelbar vorausgegangenen fünf Jahre ununterbrochen seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Freistaat Ostdeutschland hatte.

(2) Die Staatsangehörigkeit ist für den Anspruch unerheblich.

(3) Vorübergehende Abwesenheiten von insgesamt nicht mehr als sechs Monaten innerhalb des in Absatz 1 Nummer 3 genannten Zeitraums unterbrechen die Frist nicht, wenn der gewöhnliche Aufenthalt im Freistaat fortbesteht.

§ 3
Gesamtbetrag

(1) Für die Altersdividende wird jährlich der nach § 9 Absatz 2 des Generationenfondsgesetzes Ost bestimmte Betrag bereitgestellt.

(2) Der Gesamtbetrag wird zu gleichen Teilen auf alle Anspruchsberechtigten verteilt.

(3) Maßgeblich für die Zahl der Anspruchsberechtigten sind die Verhältnisse am 1. Januar des Auszahlungsjahres.

§ 4
Höhe

(1) Die individuelle Altersdividende ergibt sich aus der Teilung des nach § 3 Absatz 1 verfügbaren Gesamtbetrages durch die Zahl der Anspruchsberechtigten.

(2) Die Altersdividende wird auf volle Cent abgerundet. Durch Rundung verbleibende Beträge fließen dem Zukunfts- und Generationenfonds Ost wieder zu.

(3) Die Altersdividende wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt.

§ 5
Feststellung und Auszahlung

(1) Die Altersdividende wird einmal jährlich ausgezahlt.

(2) Der Staatsrat bestimmt durch Rechtsverordnung die zuständige Behörde und das Verfahren der Feststellung und Auszahlung.

(3) Der Anspruch wird von Amts wegen festgestellt, soweit die Anspruchsvoraussetzungen anhand der nach Absatz 4 zulässig übermittelten Meldedaten festgestellt werden können. Soweit dies nicht möglich ist, kann die zuständige Behörde die erforderlichen Nachweise von der betroffenen Person anfordern. Die Auszahlung erfolgt auf ein von der anspruchsberechtigten Person benanntes Zahlungskonto.

(4) Die Meldebehörden dürfen der zuständigen Behörde zum Zweck der Durchführung dieses Gesetzes

1. Familienname und Vornamen,
2. Geburtsdatum,
3. Anschrift,
4. Tag des Einzugs und
5. erforderliche Angaben über frühere Wohnsitze im Freistaat

übermitteln.

(5) Die nach Absatz 4 übermittelten Daten dürfen nur zur Durchführung dieses Gesetzes verarbeitet werden.

§ 6
Rechtsnatur des Anspruchs

(1) Der Anspruch auf Altersdividende ist nicht übertragbar.

(2) Der Anspruch erlischt mit dem Tod der anspruchsberechtigten Person, soweit die Altersdividende noch nicht festgesetzt worden ist.

Artikel 7
Änderung des Vergesellschaftungsrahmengesetzes

Das Vergesellschaftungsrahmengesetz vom 23. März 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 16), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. September 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 76 S. 2) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Ziel der Vergesellschaftung ist die Ablösung privatnütziger Verfügungsmacht durch eine dauerhafte gemeinwirtschaftliche Verfügung, soweit diese der unmittelbaren Deckung eines öffentlichen Bedarfs der Daseinsvorsorge oder der nachhaltigen öffentlichen Verfügung über strategisch bedeutsame Naturschätze und Produktionsmittel dient.“

2. Dem § 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

   „(3) Vergesellschaftungen können ferner zum Zweck der gemeinwirtschaftlichen Gewinnung, Aufbereitung und Verarbeitung strategisch bedeutsamer mineralischer Rohstoffe, der Sicherung der langfristigen Rohstoffversorgung sowie der dauerhaften öffentlichen Verfügung über bedeutende heimische Naturschätze erfolgen. Bei ihrer Bewirtschaftung sind die Interessen künftiger Generationen besonders zu berücksichtigen.“

Artikel 8
Änderung des Ostdeutschen Landesbankgesetzes

Dem § 2 des Gesetzes über die Landesbank an der Elbe vom 26. Januar 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 8) werden die folgenden Absätze 8 und 9 angefügt:

„(8) Die Landesbank nimmt die ihr durch Gesetz übertragenen Aufgaben der Verwaltung und Anlage von Vermögen des Freistaates und seiner Sondervermögen wahr. Sie kann hierzu insbesondere Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente erwerben, halten, verwalten und veräußern sowie die zur ordnungsgemäßen Vermögensverwaltung erforderlichen Geschäfte vornehmen.

(9) Vermögenswerte, welche die Landesbank nach Absatz 8 für ein Sondervermögen verwaltet, sind vom Eigenvermögen der Landesbank und von den für andere Rechtsträger oder Sondervermögen verwalteten Vermögenswerten getrennt zu halten und zu verbuchen. Sie haften nicht für Verbindlichkeiten der Landesbank. Die Landesbank darf über sie nur nach Maßgabe des für das jeweilige Sondervermögen geltenden Gesetzes

und des ihr erteilten Anlageauftrags verfügen.“

Artikel 9
Änderung der Haushaltsordnung des Ostdeutschen Freistaates

Dem § 18 Absatz 9 der Haushaltsordnung des Ostdeutschen Freistaates in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. September 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 76 S. 2) geändert worden ist, wird folgender Satz angefügt:

„Satz 2 findet auf die Liquiditätsbestände des Zukunfts- und Generationenfonds Ost und des Versorgungsfonds Ost keine Anwendung.“

Artikel 10
Änderung des Zinnwald-Vergesellschaftungsgesetzes

Das Zinnwald-Vergesellschaftungsgesetz vom 2. September 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 73) wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Absatz 3 wird Satz 2 durch folgenden Satz ersetzt:

   „Die Ostdeutschen Rohstoffwerke sind Träger des Gemeineigentums.“

2. § 2 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Die Überführung dient der gemeinwirtschaftlichen Gewinnung und Verarbeitung strategischer mineralischer Rohstoffe sowie der dauerhaften öffentlichen Verfügung über bedeutende heimische Naturschätze. Sie erfolgt zu einem Vergesellschaftungszweck nach § 2 Absatz 3 des Vergesellschaftungsrahmengesetzes.“

3. § 5 wird wie folgt gefasst:

   „§ 5
   Gemeinwirtschaftliche Zuordnung

   (1) Die Geschäftsanteile am Zinnwald-Projektunternehmen werden unmittelbar von den Ostdeutschen Rohstoffwerken gehalten.

   (2) Die Veräußerung oder Belastung der Geschäftsanteile sowie ihre Übertragung auf einen

privaten Rechtsträger sind unzulässig.

(3) Eine Übertragung auf einen anderen ausschließlich öffentlich getragenen öffentlich-rechtlichen Träger der Gemeinwirtschaft bedarf eines Gesetzes.“

4. § 7 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Vergesellschaftungsbehörde ist das für Wirtschaft zuständige Staatssekretariat. Es setzt die Entschädigung im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Staatssekretariat durch Bescheid fest.“

Artikel 11
Einschränkung eines Grundrechts

Durch Artikel 6 § 5 Absatz 4 und 5 wird das Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 33 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland eingeschränkt.

Artikel 12
Übergangsvorschriften

(1) Das zuständige Staatssekretariat bestellt innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes einen Gründungsvorstand der Ostdeutschen Rohstoffwerke. Dessen Amtszeit endet mit der erstmaligen Bestellung des Vorstands nach § 5 des Ostdeutschen Rohstoffwerkegesetzes. Bis zur Bestellung des Gründungsvorstands nimmt die Leitung des für Wirtschaft zuständigen Staatssekretariats die Aufgaben und Befugnisse des Vorstands wahr.

(2) Der Verwaltungsrat der Ostdeutschen Rohstoffwerke ist innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu bilden.

(3) Die Satzung der Ostdeutschen Rohstoffwerke ist innerhalb von vier Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu beschließen.

(4) Die Erzgebirgische Bergbaugesellschaft mbH ist innerhalb der in § 11 Absatz 1 des Ostdeutschen Rohstoffwerkegesetzes bestimmten Frist zu errichten.

(5) Die Vergesellschaftungsbehörde hat die nach § 8 Absatz 2 des Lausitzer Kupfervergesellschaftungsgesetzes und § 7 Absatz 2 des Ohmgebirge-Vergesellschaftungs

gesetzes erforderlichen unabhängigen Wertgutachten unverzüglich in Auftrag zu geben.

(6) Die nach § 3 Absatz 3 des Lausitzer Kupfervergesellschaftungsgesetzes erforderlichen Anträge auf Zustimmung zur Übertragung der Kupfer-Bergbauberechtigungen sind innerhalb von zwei Wochen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes bei den jeweils zuständigen Bergbehörden zu stellen.

(7) Das zuständige Staatssekretariat hat den Zukunfts- und Generationenfonds Ost und den Versorgungsfonds Ost innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes organisatorisch einzurichten.

(8) Die laufenden Zuführungen nach § 4 des Versorgungsfondsgesetzes Ost beginnen am 1. Januar 2027.

(9) Die erstmalige Ostdeutsche Altersdividende wird für das Jahr 2036 gewährt.

(10) Für die erstmalige Bildung des Verwaltungsrats bestimmt das zuständige Staatssekretariat durch Rechtsverordnung das Nähere über die Wahl der Mitglieder nach § 6 Absatz 2 Nummer 4 und 5 des Ostdeutschen Rohstoffwerkegesetzes. Die Rechtsverordnung kann insbesondere Bestimmungen über Wahlberechtigung, Wählbarkeit, Wahlvorschläge, Wählerverzeichnisse, Abstimmungsverfahren, Feststellung des Wahlergebnisses, Nachrücken sowie Einberufung und Zusammensetzung der Versammlung der betroffenen Gebietskörperschaften treffen. Sie tritt mit dem erstmaligen Zusammentritt eines nach Maßgabe der Satzung gewählten Verwaltungsrats außer Kraft.

(11) Der erste Unternehmensentwicklungsplan der Ostdeutschen Rohstoffwerke ist spätestens sechs Monate nach der erstmaligen Bestellung des regulären Vorstands zu beschließen.

(12) Liegt der Gesellschafts- und Wirtschaftsplan 2027 bis 2031 bei der erstmaligen Aufstellung des Wirtschaftsplans oder des Unternehmensentwicklungsplans der Ostdeutschen Rohstoffwerke noch nicht vor, sind die zu

diesem Zeitpunkt geltenden gesetzlichen, haushaltsrechtlichen und fachplanerischen Grundlagen zugrunde zu legen. Wirtschaftsplan und Unternehmensentwicklungsplan sind innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans 2027 bis 2031 zu überprüfen und, soweit erforderlich, anzupassen.

(13) Der Anlageauftrag nach § 7 des Generationenfondsgesetzes Ost und die Anlagerichtlinien nach § 5 des Versorgungsfondsgesetzes Ost sind innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erstmals zu erlassen. Tritt der Gesellschafts- und Wirtschaftsplan 2027 bis 2031 später in Kraft, sind Anlageauftrag und Anlagerichtlinien innerhalb von drei Monaten nach dessen Inkrafttreten auf erforderliche Anpassungen zu überprüfen.

Artikel 13
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Dresden, den 14. Oktober 2026

Dr. Karl Honecker
Der STAATSPRÄSIDENT